

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-155	처분요구일자	2022. 12. 00.
처 분 종 류	경고, 권고		
관 계 부 서	○○○(주)(□□그룹 ◎◎팀)		
제 목	단기 파견용역의 계약변경 및 파견직원 성과급 지급절차 부적정		

지 적 내 용

□□그룹(◎◎팀)은 ○○○(주)의 인력 운영계획 수립 및 시행, 직원의 채용·평가·승진 등에 대한 사항을 총괄하고 있다.

□□그룹(◎◎팀)은 2021년 사장 수행기사의 결원에 따라 신규 채용 시점까지 한시적으로 파견인력을 투입하기로 하고 (주)ㄱㄱㄱ와 2021년 2월에 『수행기사 파견용역 계약』을 체결하였다.

그리고, 2021년 7월 5일에 수행기사의 파견기간 연장 및 업무 성과에 대한 보상근거 마련을 이유로 아래와 같이 계약변경을 시행하였다.(당시 일상감사를 득하였으며 ◆◆본부장 전결 처리함)

【표】 계약변경 상세내용

구분	기존	변경
과업내용	사장 전용차량 운행 및 관리 수행기사 1인 파견	
계약대상	(주)ㄱㄱㄱ	
계약기간	'21.2.26.~6.25.(4개월)	'21.2.26.~7.25.(1개월 연장)
계약금액(VAT포함)	00,000,000원	00,000,000원*(0,000,000원 증액)
기타	-	성과급 지급 가능조항 신설

* 1개월 임금 및 수행기사 중도 변경에 따른 중복 근무대가('21.0.00.~0.00.) 포함

양 사건에 체결한 용역계약서¹⁾에 따르면 파견인력 교체를 발주자가 요청하는 경우에는 투입일로부터 30일 전에 통보하여야 하며 파견 근무자는 최소 1개월의 평가 기간을 가질 수 있도록 되어 있다.

실제 계약체결 이후 ○○○(주)는 최초 투입된 파견인력의 업무수행능력 미달을 이유로 교체를 요청하였고 계약상대방인 (주)ㄱㄱㄱ는 용역계약서 관련 조항을 근거로 즉시 교체에 따른 중복투입 기간('21. 0. 00. ~ 0. 00.)에 대한 대가 전액을 요청하였고 ○○○(주)는 계약 변경을 통하여 000천원을 추가로 지불하였다.

그러나, 무단결근, 지시 불이행 등 용역계약서에 명시된 당연 교체사유가 아니라면 중복 근무대가를 부담하면서까지 즉시 교체를 해야 하는 객관적인 사유가 확인되지 않았으므로 최소 근무 보장기간인 30일이 경과된 이후 교체를 요청하여 불필요한 비용 지출이 발생하지 않도록 함이 타당하였다.

또한, 계약변경을 통하여 용역계약서에 신설한 조항²⁾을 근거로 기간만료 직전인 2021년 0월 00일 성과급 지급계획을 수립하고 2021년 0월 00일 인사평가를 시행('A'등급 결정)하였으며 그 결과에 따라 성과급 0,000천원을 지급하였다.(이후 해당 수행기사는 별정직으로 정식 채용됨)

그런데, ○○○(주)와 직접적인 고용관계도 아니며 불과 4개월간 근무한 파견근로자에 대하여 계약변경을 통해서까지 성과급 지급조항을 신설하고 실제 성과급을 지급한 것에 대하여 파견근로자의 뚜렷한 공적이나 성과급을 반드시 지급하여야 할 사유는 없었다.

1) 제15조(파견근로자의자격) ③파견근로자는 1~2개월의 평가 기간을 가질 수 있다.

제16조(파견근로자의교체) 파견된 근로자가 ~ (중략)~ 무단결근, 근무지 무단이탈, 근무태만, 업무지시 불이행, 직장비방, 불법단체 가입, 비위사실의 발견 및 보안상 위험하다고 판단될 시 또는 발주자의 판단에 의해 업무수행능력 미비 시는 교체를 요구할 수 있고(30일전 통보) 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

2) 제36조(파견근로대가) ⑧발주자는 계약상대자를 통하여 파견근로자에게 성과급을 지급할 수 있다.(신설)

동일기간('21. 0. 00. ~ 0. 00.) 동일업체(ㄱㄱㄱ)로부터 파견된 사장 수행비서의 경우에는 인사평가 자체를 시행하지도 않았으며 성과급도 지급하지 않아 형평성도 결여되어 있었다.

인사평가의 절차적인 면에서도 관리책임자인 ㄴㄴ팀장 1인 단독평가를 통하여 등급을 결정한 것은 일반직 및 계약직 평가절차와 비교하여 객관성이 충분하다고 볼 수 없다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□그룹(◎◎팀)은 중복 근무대가 지급은 계약조건의 이행 및 대표이사의 원활한 업무수행을 위하여 즉시 교체를 시행하였으며, 중복근무 시 ㄴㄴ팀 차량관리 업무를 수행하였다고 하였다. 또한, 성과급 지급 건은 파견 근로자의 계약 연장 거부 및 별정직 채용 불발 시 수행기사 업무 공백이 발생할 우려가 있어 별정직 근무 시 받을 수 있는 경영평가 성과급 성격의 성과급을 지급하게 되었다고 답변하였으며 향후 인력운영의 객관성 및 효율성을 위하여 파견직 운영지침을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는

① 근무기간이 4개월에 불과하고 뚜렷한 공적도 확인할 수 없는 단기 파견근로자에게 파견법 및 용역계약서에 명시된 성과급 지급의무가 없음에도 불구하고 계약변경을 통하여 성과급을 지급함으로써 불필요한 예산을 지출한 관련자(□□그룹장)에게 “경고” 조치하시기 바라며, **(경고)**

② 파견직의 채용, 계약 및 운영 전반에 있어서 불필요한 조건으로 예산이 낭비되거나 불공정한 운영이 발생하지 않도록 별도의 운영지침을 마련하시기 바랍니다. **(권고)**

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략